

0006694-64.2016.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... foi encontrado um celular produto de roubo, e que os levaram à delegacia para tomarem as providências cabíveis.

Mister esclarecer-se, nesse passo, que os policiais não estão legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não podem ser sumariamente desprezados.

A testemunha Adenyrán, funcionário do Banco Itaú, afirma que acompanhava a ação de uma quadrilha que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

0006694-64.2016.8.26.0635 - pág.

SENTENÇA

VISTOS.

WANDERSON FINOTTI, PETERSON DONIZETE CARREIRA, THALITA BARRETO FELIX, e FABIANA DOS SANTOS FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, e artigo 288, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 69, do Código Penal; e WILLMERSON OLIVEIRA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, artigo 288, caput, e artigo 180, caput, todos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no local e data constantes na denúncia, agiram da forma também lá descrita.

A denúncia foi recebida em 1º de dezembro de 2021 (fl. 430), os réus foram citados e apresentaram defesa escrita.

Ratificado o recebimento da denúncia, durante a instrução ã foram ouvidas a vítima e três testemunhas. Por fim, os réus foram interrogados.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, no que foi seguido pela Assistência de Acusação. Já as Defesas postularam a absolvição dos réus e deduziram pedidos subsidiários.

Este é o relatório.

DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08/09), pelos boletins de ocorrência (fls. 67/75, 80/81, 92/93, 171/173), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 76/78), pelo laudo pericial (fls. 263/265) e pelos documentos de

fls. 82/91, bem como pela prova oral colhida em sede policial e em Juízo, sendo certa a autoria.

O acusado Wanderson, ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório, preferiu o silêncio. Já os acusados Peterson, Willmerson, Thalita e Fabiana negaram as autorias criminosas.

A negativa dos imputados, contudo, além de inverossímil e carente de respaldo probatório, destoa dos demais elementos de prova presentes nos autos, que permitem a condenação, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

A vítima R.S.T. conta que recebeu uma ligação de um segurança do Banco Itaú acerca de movimentações estranhas em sua conta; que estavam sendo feitas transferências significativas para outras contas; que negou ter feito tais transferências, sendo-lhe, ainda, informado que sua conta e seu cartão foram bloqueados, bem como aconselhada a ir a uma delegacia. Diz ter informado os fatos à autoridade policial; que regularizou sua situação bancária; e que foi ressarcida do prejuízo, recebendo a quantia de R\$ 9.046,00. Esclarece que desconhece as pessoas para as quais foi transferido o dinheiro.

Os policiais civis Eloi Martins Neto e Rafael da Costa Almeida narram que foram acionados pelo representante do Banco Itaú acerca de saques indevidos nos terminais de autoatendimento do Shopping Ibirapuera; que aguardaram a saída dos suspeitos do local; e que os abordaram, sendo que dois deles, um homem e uma mulher, conseguiram se evadir em uma motocicleta. Informam que encontraram quantias consideráveis na posse de Wanderson, Peterson, Gabriel e Willmerson e Fabiana, bem como com Willmerson foi encontrado um celular produto de roubo, e que os levaram à delegacia para tomarem as providências cabíveis.

Mister esclarecer-se, nesse passo, que os policiais não estão legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não podem ser sumariamente desprezados.

A testemunha Adenyran, funcionário do Banco Itaú, afirma que acompanhava a ação de uma quadrilha que enviava e-mails falsos em nome do banco a fim de captar dados dos correntistas, prática esta conhecida como "phishing", e que, na posse desses dados, faziam transferências bancárias como se fossem correntistas. Conta que os dados da vítima R.S.T. foram capturados por meio dessa prática, e que, com um documento falso expedido em nome da ofendida, foi feita a portabilidade da linha de telefone celular dela para um aparelho da associação, vez que o "token" para a utilização dos serviços bancários online são habilitados pela linha telefônica. Diz que, na data dos fatos, oito indivíduos foram à agência bancária situada no Shopping Ibirapuera para efetuar as transferências da conta de R.S.T. para as contas dos réus Peterson, Fabiana e Thalita, das quais sacaram boa parte do dinheiro transferido.

Dessa forma, ante o conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório, não há dúvidas acerca da responsabilidade penal dos acusados.

Restou evidentemente delineado a prática do furto qualificado pela comparsaria e pela fraude. Com efeito, mediante o ardil, os agentes se passaram pela instituição financeira, e a vítima, confiando que se tratava do banco, entregou seus dados pessoais, com os quais os imputados subtraíram as quantias acima referidas.

Neste passo, salienta-se que tal conduta verdadeiramente se amolda ao tipo penal do furto qualificado, conforme já reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça paulista: "A qualificadora do concurso de pessoas é inafastável, mormente porque evidenciada a divisão de tarefas e a unidade de desígnios, assim como a qualificadora relativa à fraude, não subsistindo dúvidas de que os sentenciados se utilizaram de estratagemas e ardil (phishing) para vencer a vigilância da vítima, que acreditava estar

fornecendo seus dados confidenciais à instituição bancária" (TJSP; Apelação Criminal 0078113-27.2014.8.26.0050; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022).

Também está evidenciado o crime de associação criminosa, vez que restou comprovado, notadamente pelo depoimento da testemunha Jones, que os imputados se associaram para praticar reiteradas vezes a prática criminosa conhecida como phishing, estando presentes os elementos objetivos e subjetivos do artigo 288, do Código Penal.

Restou demonstrada também a prática do delito de receptação pelo réu Willmerson, tendo este sido detido na posse de um celular produto de roubo. Com efeito, conforme a própria versão do acusado, este adquiriu de uma pessoa que passava pela rua onde mora pela quantia de R\$ 50,00 ou mesmo na feira do rolo. Ora, não é minimamente crível que alguém adquira um aparelho celular por esta quantia de alguém na rua, sendo certo, portanto, que o acusado tinha ciência da origem criminosa do referido bem. Ele não se desincumbiu do ônus de demonstrar a posse legítima do bem produto de ilícito.

Por fim, com relação ao crime de corrupção de menores, também procede à pretensão ministerial, levando-se em consideração de que se trata de crime formal e que dispensa, portanto, a prova efetiva e posterior de corrupção do menor, não se exigindo a "idoneidade moral anterior". Irrelevante perquirir se a criança ou adolescente com a qual praticou a infração penal registrava ou não antecedentes.

Neste sentido se posicionam os Tribunais Superiores: "HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DA CHAMADA IDONEIDADE MORAL ANTERIOR DA VÍTIMA MENOR. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. Para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 1º da Lei 2.252/1954), é desnecessária a prova da chamada "idoneidade moral anterior da vítima menor", exigida pela impetrante. Ordem denegada (STF. 2ª T. HC nº 97197/PR. Rel. Min. Joaquim Barbosa. J. em 27/10/2009)".

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido de que o crime tipificado no artigo 1º da revogada Lei 2.252/54, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, declarando-se, porém, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade do recorrido, apenas no que concerne ao delito ora em discussão, em virtude da prescrição da pretensão punitiva" (STJ. 6ª T. Ag.Rg. no R.Esp. nº 696849/SP. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. J. em 29/09/2009)".

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória, nos moldes acima expostos, inviável a absolvição ou a desclassificação.

Passo a dosar as penas.

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, anotando que todos são primários e sem antecedentes criminais, considerando a presença das qualificadoras do concurso de agentes e da fraude, fixo as penas da seguinte forma: em relação ao crime de furto, utilizo a qualificadora do concurso de agentes para elevar o mínimo legal e a qualificadora da fraude como circunstância judicial negativa no que toca a culpabilidade, vez que o engodo revela uma maior censurabilidade da conduta, de forma que elevo a pena-base em 1/6 (um sexto),

alcançando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Em relação aos demais crimes, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço as penas nos mínimos legais, quais sejam, para o crime de associação criminosa, em 01 (um) ano de reclusão; ao delito de corrupção de menores, em 01 (um) ano de reclusão; por fim, quanto à infração de receptação, este praticado somente por Willmerson, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes, nada a modificar.

Na derradeira fase de fixação da pena, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, nada mais a considerar.

Reconhecido o concurso material de infrações, vez que tais condutas foram praticadas isolada e autonomamente, procedo ao somatório das penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, de forma que, em relação aos acusados Wanderson, Peterson, Thalita e Fabiana, a pena definitiva é de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Por sua vez, ao réu Willmerson imponho a pena de 05 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade ao réu Willmerson, uma vez que a pena a ele imposta é superior a 04 (quatro) anos, não sendo preenchido o requisito objetivo do art. 44, inciso I, do Código Penal. Em relação aos demais réus, embora estejam presentes os requisitos objetivos do artigo 44, do Estatuto Repressivo, a substituição não se mostra medida socialmente recomendável, ante as particularidades do caso, notadamente o prejuízo causado e o fato de os sentenciados terem se associado para praticar reiteradamente as condutas aqui apuradas, exigindo-se uma repressão mais acentuada.

Pelos mesmos motivos, o regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, em relação a todos os réus, uma vez que tal regime se mostra o mais compatível com a gravidade das condutas praticadas.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido punitivo e CONDENO os réus WANDERSON FINOTTI, PETERSON DONIZETE CARREIRA, THALITA BARRETO FELIX, e FABIANA DOS SANTOS FERREIRA como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, e artigo 288, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de, para cada um, 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, e CONDENO o réu WILLMERSON OLIVEIRA SOUZA como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, artigo 288, caput, e artigo 180, caput, todos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 05 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, os réus são também condenados a reparar o dano, pagando o valor total de R\$ 9.047,30, ao Banco Itaú, devidamente corrigido desde 24.06.2016 e acrescido de juros desde as citações.

Vez que os condenados responderam ao processo em liberdade, assim permanecerão em caso de recurso.

Oportunamente, expeçam-se guias de recolhimento e mandados de prisão.

Transitada em julgado, lancem-se os nomes dos condenados no rol dos

culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 1º de dezembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA